

Nr. 99 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 20. Juni 1939

R 3001/21437, Bl. 330 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

[Verlangen Himmlers nach Überstellung der Sicherungsverwahrten in Konzentrationslager]

Sehr verehrter Herr Kollege!

Im Juni v. Js. ist der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an mich mit dem Antrage herantreten, die arbeitsfähigen männlichen Sicherungsverwahrten zum Arbeitseinsatz für den Vierjahresplan in die Konzentrationslager zu überstellen². Ich habe dem Reichsführer SS am 14. 7. 1938 hierauf geantwortet, daß die Gefangenen dringend zur Ausführung von Vierjahresplanarbeiten sowie zur Deckung des Eigenbedarfs der Justizvollzugsanstalten benötigt werden³.

Kürzlich hat der Chef der Kanzlei des Führers⁴ dem Staatssekretär in meinem Ministerium, Dr. Freisler, mitgeteilt, daß die Überstellung der Sicherungsverwahrten an die Schutzhaftlager beim Führer zur Sprache gebracht worden sei. Der Führer habe erklärt, daß er wissen möchte, aus welchen Gründen die Abgabe der Sicherungsverwahrten im vergangenen Jahre von mir abgelehnt worden sei. Falls die Frage der Unterbringung der Sicherungsverwahrten in Konzentrationslagern erneut an den Führer zur Entscheidung herangetragen werden sollte, wäre ich dankbar, wenn mir Gelegenheit gegeben würde, dem Führer meine Auffassung über den Vollzug der Sicherungsverwahrung im Rahmen der Justizverwaltung überhaupt und über die Beschäftigung der Sicherungsverwahrten im besonderen darzulegen.

¹ Ausfertigung in den Rkei-Akten nicht ermittelt.

² Nach mündl. Sondierung des SS-Obf. Greifelt bei MDgt. Marx, Leiter der Unterabt. für Strafvollzug, am 23. 6. 1938, bei welcher die aus Sicht des RJuM maßgebl. Reserven aber bereits zur Sprache kamen, hatte der RFSSChDP (i. V. Heydrich) am 28. 6. ans RJuM geschrieben: „Im Rahmen des Vierjahresplanes und zur Beschaffung von Baumaterialien für die vom Führer angeordneten Bauvorhaben in Berlin und anderen Orten wurden mir besondere Aufgaben übertragen. Eine dieser Aufgaben ist die Ausbeutung großer Granitsteinbrüche bei Flossenbürg (Bayr. Wald) und Mauthausen (Donau) durch Insassen der Konzentrationslager. Die einsitzenden Häftlinge reichen jedoch bei weitem nicht zur Erfüllung dieser umfangreichen Aufgabe aus. Da andererseits in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gefängnissen eine große Anzahl von Personen einsitzt, die zur Sicherungsverwahrung verurteilt sind, bitte ich, diese, soweit es sich um männliche arbeitsfähige Personen handelt, zum Arbeitseinsatz in den K[onzentrations]lagern zu überstellen. – Ich bitte um Mitteilung Ihrer Stellungnahme. Die Einzelheiten der Durchführung würde späteren Vereinbarungen vorbehalten bleiben.“ MD Crohne versah den Eingang am Rand mit großem Fragezeichen und bemerkte am 8. 7.: „Das wäre der erste Anfang zur Überleitung des Strafvollzuges auf die Polizei. Unsere Gefangenen werden bereits, soweit nur irgend möglich, im Rahmen des 4jahresplans eingesetzt.“ R 3001/21437, Bl. 144–146, 152. – Zur Abgrenzung der gerichtl. Sicherungsverwahrung von der in den KZ vollstreckten polizeil. „Vorbeugehaft“ s. ARH IV, Nr. 34 Anm. 6. Zum Einsatz der Sicherungsverwahrten am Beispiel der Emslandlager, wo sie im Herbst 1940 schließlich doch der SS ausgeliefert wurden: KOSTHORST/WALTER, Konzentrations- und Strafgefangenenlager Emsland, S. 232–234.

³ R 3001/21437, Bl. 153. Wortlaut des Schreibens (i. V. StS Schlegelberger): „Die Justizverwaltung hat bereits eine außerordentlich große Zahl von Zuchthaus- und Gefängnisgefangenen für Außenarbeiten zur Verfügung gestellt. Bis zum nächsten Frühjahr müssen etwa 16 000 weitere Gefangene bei Außenarbeiten eingesetzt werden, wozu sich die Justizverwaltung schon seit längerer Zeit verpflichtet hat. Die verbleibenden Gefangenen, insbesondere die Sicherungsverwahrten, sind dringend zur Deckung des eigenen Bedarfs der Justizvollzugsanstalten benötigt. Sie werden außerdem für Arbeiten, die als vordringlich im Sinne des Vierjahresplans anzusehen sind, beschäftigt. – Ich bedauere daher, Ihrem Antrag auf Überstellung von Gefangenen nicht entsprechen zu können.“ – Speziell zum Häftlings-Außeneinsatz vgl. Dok. Nr. 41.

⁴ RL Philipp Bouhler.

Die Beschäftigungszahlen der Sicherungsverwahrten sind, wie aus dem in Abschrift beiliegenden Schreiben ersichtlich ist, dem Chef der Kanzlei des Führers mitgeteilt worden⁵.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Gtr [Gürtner]

⁵ StS Freister an Bouhler, 20. 6. 1939; R 3001/21437, Bl. 331. Wörtlich wiedergegeben in Dok. Nr. 124a. – Lammers antwortete Gürtner am 24. 6.: „Sollte ich gebeten werden, in der Frage eine Entscheidung des Führers herbeizuführen, so werde ich selbstverständlich nicht verfehlen, Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ Ebd. Bl. 337. Fortgang s. Dok. Nr. 124.

Zitierhinweis

Nr. 99 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 20. Juni 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d099>